

EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
SANCIONADOR CVM nº RJ2016/7791

Acusados: Arnaldo Mello Figueiredo Junior
José Augusto Bahia Figueiredo

Ementa: Descumprimento do dever dos administradores de enviar à CVM as informações periódicas da companhia. Não elaboração e não envio à CVM de demonstrações financeiras e não convocação das assembleias gerais ordinárias. – Não elaboração e não envio à CVM de informações trimestrais. Multas e absolvição.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por unanimidade de votos, decidiu:

1. PRELIMINARMENTE, informar que, por se tratar de infração prevista no Anexo 38-A da Deliberação CVM nº 538/2008, o presente processo tramita em rito simplificado, conforme disposto no art. 38-A2 da referida Deliberação CVM, adotando-se, dessa forma, integralmente, o relatório elaborado pela Superintendência de Relações com Empresas (SEP).

2. NO MÉRITO:

2.1. APLICAR ao acusado **Arnaldo Mello Figueiredo Junior**, na qualidade de diretor estatutário da Cachoeira Velonorte:

2.1.1. **Multa pecuniária de R\$100.000,00**, pela não elaboração das demonstrações financeiras referentes aos exercícios sociais encerrados em 2013 e 2014, em infração ao art. 176, *caput*, da Lei nº 6.404/76, c/c os artigos 21, III, e 25, §2º, da Instrução CVM nº 480/2009; e

2.1.2. **Multa pecuniária de R\$100.000,00**, em razão da não elaboração dos formulários de informações trimestrais, em infração ao art. 21, V, c/c o art. 29, inciso II, da Instrução CVM nº 480/2009.

2.2. APLICAR ao acusado **José Augusto Bahia de Figueiredo**, na qualidade de Diretor-presidente e Diretor de Relações com Investidores da Cachoeira Velonorte:

2.2.1. **Multa pecuniária de R\$10.000,00**, em função da não entrega do Formulário Cadastral relativo aos exercícios de 2014 e 2015, em infração ao art. 21, I, c/c o art. 23, parágrafo único, da Instrução CVM nº 480/2009; e

2.2.2. **Multa pecuniária de R\$100.000,00**, pela não elaboração das demonstrações financeiras referentes aos exercícios sociais encerrados em 2013 e 2014, em

infração ao art. 176, *caput*, da Lei nº 6.404/76, c/c os artigos 21, III, e 25, §2º, da Instrução CVM nº 480/2009.

- 2.3. APLICAR ao acusado **José Augusto Bahia de Figueiredo**, na qualidade de Presidente do Conselho de Administração da Cachoeira Velonorte:

2.3.1. **Multa pecuniária de R\$100.000,00**, por não ter adotado as providências necessárias à convocação das assembleias gerais ordinárias referentes aos exercícios sociais encerrados em 2013 e 2014, em infração ao art. 142, IV, c/c o art. 132 da Lei nº 6.404/76.

- 2.4. ABSOLVER **José Augusto Bahia Figueiredo**, na qualidade de Diretor de Relações com Investidores da Cachoeira Velonorte, exclusivamente das infrações relacionadas à não entrega das demonstrações financeiras referentes aos exercícios sociais encerrados em 2013 e 2014 e dos formulários de informações trimestrais – ITRs, referentes ao primeiro, segundo e terceiro trimestres de 2014 e ao primeiro trimestre de 2015.

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos dos artigos 37 e 38 da Deliberação CVM nº 538/2008.

Por força do disposto no Decreto nº 8.652, de 2016, a decisão absolutória transita em julgado na primeira instância, sem a interposição de recurso de ofício da CVM ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional.

Ausentes os acusados, sem representantes constituídos.

Presente a Procuradora-federal Cristiane Iwakura, representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Gustavo Gonzalez, Relator, Gustavo Borba, Henrique Balduino Machado Moreira, Pablo Renteria e o Presidente da CVM, Marcelo Barbosa, que presidiu a Sessão.

Rio de Janeiro, 28 de novembro de 2017.

Gustavo Machado Gonzalez
RELATOR

Marcelo Barbosa
PRESIDENTE DA SESSÃO DE JULGAMENTO

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM nº RJ2016/7791
SEI Nº 19957.006767/2016-47

Acusados: Arnaldo Mello Figueiredo Júnior
José Augusto Bahia Figueiredo

Assunto: Responsabilidade de administradores pelo descumprimento do dever de enviar à CVM informações periódicas; não elaboração das demonstrações financeiras; e não convocação das assembleias gerais ordinárias.

Relator: Diretor Gustavo Machado Gonzalez

V O T O

I. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES.

1. Trata-se de Termo de Acusação ("Acusação") elaborado pela Superintendência de Relação com Empresas ("SEP") para apurar a eventual responsabilidade de Arnaldo Mello Figueiredo Júnior ("Arnaldo Mello"), na qualidade de diretor estatutário da Cachoeira Velonorte S.A. ("Cachoeira Velonorte", ou "Companhia"), e José Augusto Bahia Figueiredo ("José Augusto", e, em conjunto com Arnaldo Mello, "Acusados"), na qualidade de diretor estatutário e Presidente do Conselho de Administração da Companhia pelo reiterado descumprimento pela Cachoeira Velonorte de suas obrigações periódicas previstas na Lei das Sociedades Anônimas e na regulamentação editada pela Comissão de Valores Mobiliários, que levou à suspensão e ao posterior cancelamento do registro da Companhia na CVM.

1. O presente processo trata de infração prevista no Anexo 38-A da Deliberação CVM nº 538/2008¹, razão pela qual tramita sob o rito simplificado, conforme artigo 38-A² da referida deliberação.

2. Dessa forma, com fulcro no artigo 38-D da mencionada deliberação³, adoto, integralmente, o relatório elaborado pela SEP em 18.09.2017 (documento SEI nº 0358220).

II. MÉRITO.

3. A Acusação é baseada no fato de a Companhia não ter prestado à CVM as seguintes informações periódicas:

Documento	Normas Descumpridas	Vencimento de entrega
Demonstrações Financeiras 2013	art. 21, III, c/c art. 25, §2º, da Instrução CVM nº 480/2009	30.04.2014
Demonstrações Financeiras 2014	art. 21, III, c/c art. 25, §2º, da Instrução CVM nº 480/2009	30.04.2015
Formulário de Demonstrações Financeiras Padronizadas (DFP) 2013	art. 21, IV, c/c art. 28, II, 'b', da Instrução CVM nº 480/2009	30.04.2014
Formulário de Demonstrações Financeiras Padronizadas (DFP) 2014	art. 21, IV, c/c art. 28, II, 'b', da Instrução CVM nº 480/2009	30.04.2015
Proposta do Conselho de Administração para a AGO/2013	art. 21, VIII, da Instrução CVM nº 480/2009	01.05.2014
Proposta do Conselho de Administração para a AGO/2014	art. 21, VIII, da Instrução CVM nº 480/2009	01.05.2015
1º Formulário ITR/2014	art. 21, V, c/c art. 29, II da Instrução CVM nº 480/2009	15.05.2014

2º Formulário ITR/2014	art. 21, V, c/c art. 29, II da Instrução CVM nº 480/2009	14.08.2014
3º Formulário ITR/2014	art. 21, inciso V, c/c art. 29, inciso II da Instrução CVM nº 480/2009	16.11.2014
1º Formulário ITR/2015	art. 21, V, c/c art. 29, II da Instrução CVM nº 480/2009	15.05.2015
Comunicação prevista no art. 133 da Lei 6404/1976 – AGO 2013	art. 21, VI, da Instrução CVM nº 480/2009	01.05.2014
Comunicação prevista no art. 133 da Lei 6404/1976 – AGO 2014	art. 21, VI, da Instrução CVM nº 480/2009	01.05.2015
Ata de Assembleia Geral Ordinária/2013	art. 21, X, da Instrução CVM nº 480/2009	10.06.2014
Ata de Assembleia Geral Ordinária/2014	art. 21, X, da Instrução CVM nº 480/2009	11.06.2015
Formulário de Referência 2014	art. 21, II, c/c, art. 24, §1º, da Instrução CVM nº 480/2009	31.05.2014
Formulário de Referência 2015	art. 21, II, c/c, art. 24, §1º, da Instrução CVM nº 480/2009	31.05.2015
Formulário Cadastral 2014	art. 21, I, c/c art. 23, parágrafo único, da Instrução CVM nº 480/2009	31.05.2014
Formulário Cadastral 2015	art. 21, inciso I, c/c art. 23, parágrafo único, da Instrução CVM nº 480/2009	31.05.2015

4. A SEP enviou ofícios⁴ aos Acusados, solicitando a manifestação acerca da não entrega dos documentos, mas, não obteve qualquer resposta.

5. Dessa forma, a Acusação concluiu pelas seguintes responsabilizações:

a. **Arnaldo Mello Figueiredo Junior**, na qualidade de diretor estatutário da Cachoeira Velonorte, eleito em assembleia geral ordinária realizada em 30.04.13, por descumprimento ao disposto no:

- i. artigo 176, *caput*, da Lei 6.404/76, c/c os artigos 21, inciso III, e 25, §2º, da Instrução CVM nº 480/2009, em função da não elaboração e da não entrega das demonstrações financeiras referentes aos exercícios sociais encerrados em 2013 e 2014; e
- ii. artigo 21, inciso V, c/c o art. 29, inciso II, da Instrução CVM nº 480/2009, em razão da não elaboração e da não entrega dos formulários de informações trimestrais – ITR referentes ao primeiro, segundo e terceiro trimestres de 2014 e ao primeiro trimestre de 2015.

b. **José Augusto Bahia Figueiredo:**

i. na qualidade de diretor estatutário da Cachoeira Velonorte, inclusive ocupando os cargos de Presidente e de Relações com Investidores, por descumprimento ao disposto no:

1. art. 21, inciso I, c/c o art. 23, parágrafo único, da Instrução CVM nº 480/2009, em função da não entrega do Formulário Cadastral relativo aos exercícios de 2014 e 2015;
2. art. 176, *caput*, da Lei nº 6.404/76, c/c os artigos 21, inciso III, e 25, §2º, da Instrução CVM nº 480/2009, em função da não elaboração e da não entrega das demonstrações financeiras referentes aos exercícios sociais encerrados em 2013 e 2014;
3. artigo 21, inciso V, c/c o ar. 29, inciso II, da Instrução CVM nº 480/2009, em razão da não entrega dos ITRs referentes ao primeiro, segundo e terceiro trimestres de 2014 e ao primeiro trimestre de 2015;

ii. na qualidade de Presidente do Conselho de Administração da Cachoeira Velonorte, pelo descumprimento ao disposto no artigo 142, inciso IV, c/c o art. 132 da Lei 6.404/76, ao não adotar as providências necessárias à convocação das assembleias gerais ordinárias referentes aos exercícios de 2013 e 2014.

6. Destaco que os Acusados, regularmente intimados, não apresentaram as suas defesas, de modo que os fatos expostos pela Acusação são incontroversos. Diante disso, observadas as robustas provas acostadas aos autos, não resta dúvida acerca do descumprimento do dever de prestação de informação periódica pela Companhia.

7. Ressalvo, contudo, discordar da acusação formulada contra José Augusto Bahia Figueiredo, na qualidade de diretor de relações com investidores, em razão da não entrega das demonstrações financeiras referentes aos exercícios de 2013 e 2014 e dos ITRs referentes ao primeiro, segundo e terceiro trimestres de 2014 e ao primeiro trimestre de 2015. Com efeito, não se pode exigir que o DRI divulgue informações que não existem.

III. CONCLUSÃO.

8. Por fim, passo à fixação das penalidades a serem cominadas aos Acusados.

9. Nesse ponto, assinalo que os Acusados já foram condenados pela CVM por falhas no envio de informações periódicas relativas aos exercícios de 2008 a 2010 (Processo Administrativo Sancionador CVM nº RJ2010/12042, julgado em 10.12.2013, Diretor-Relator Otavio Yazbek). A decisão da CVM transitou em julgado administrativamente após a decisão do Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional de 28.06.2017⁵, que indeferiu o recurso interposto pelos Acusados.

10. Os fatos analisados neste PAS ocorreram em 2014 e 2015, sendo, portanto, posteriores à ocorrência da irregularidade apreciada no âmbito do PAS CVM nº RJ2010/12042 (2008 a 2010) e anteriores ao respectivo trânsito em julgado administrativo (julho de 2017).

11. Por tal motivo, não é possível considerar a condenação referente ao PAS CVM nº RJ2010/12042 para fins de reincidência, que pressupõe a prática da infração após o trânsito em julgado administrativo⁶.

12. Não obstante, em linha com o entendimento vigente na seara penal, aplicável por analogia ao processo administrativo sancionador, a condenação acima referida deve ser utilizada para fins de valoração negativa na etapa de dosimetria, pois (i) as irregularidades que aqui se julgam são posteriores aos fatos objeto do PAS CVM nº RJ2010/12042 e (ii) a referida decisão já transitou em julgado na esfera administrativa⁷.

13. Por todo o exposto, voto nos seguintes termos:

a. Pela **condenação** de **Arnaldo Mello Figueiredo Junior**, na qualidade de diretor estatutário da Cachoeira Velonorte:

- i. à **multa de R\$ 100.000,00 (cem mil reais)**, em função da não elaboração das demonstrações financeiras referentes aos exercícios sociais encerrados em 2013 e 2014, em infração ao art. 176, *caput*, da Lei 6.404/1976, c/c os artigos 21, III, e 25, §2º, da Instrução CVM nº 480/2009; e
- ii. à **multa de R\$ 100.000,00 (cem mil reais)**, em razão da não elaboração dos formulários de informações trimestrais – ITR referentes ao primeiro, segundo e terceiro trimestres de 2014 e ao primeiro trimestre de 2015, em infração ao artigo 21, V, c/c o art. 29, inciso II, da Instrução CVM nº 480/2009.

b. Pela **condenação** de **José Augusto Bahia Figueiredo**:

- i. à **multa de R\$ 10.000,00 (dez mil reais)**, na qualidade de Diretor-presidente e Diretor de relação com investidores da Cachoeira Velonorte, em função da não entrega do Formulário Cadastral relativo aos exercícios de 2014 e 2015, em infração ao art. 21, I, c/c o art. 23, parágrafo único, da Instrução CVM nº 480/2009;
- ii. à **multa de R\$ 100.000,00 (cem mil reais)**, na qualidade de Diretor-presidente e Diretor de relação com investidores da Cachoeira Velonorte, em função da não elaboração das demonstrações financeiras referentes aos exercícios sociais encerrados em 2013 e 2014, em infração ao artigo 176, *caput*, da Lei 6.404/76, c/c os artigos 21, III, e 25, §2º, da Instrução CVM nº 480/2009;
- iii. à **multa de R\$ 100.000,00 (cem mil reais)**, na qualidade de Presidente do Conselho de Administração da Cachoeira Velonorte, ao não adotar as providências necessárias à convocação das assembleias gerais ordinárias referentes aos exercícios encerrados em 2013 e 2014, em infração ao art. 142, IV, c/c o art. 132 da Lei nº 6.404/1976.

c. Pela **absolvição** de **José Augusto Bahia Figueiredo**, na qualidade de Diretor de relação com investidores da Cachoeira Velonorte,

exclusivamente das infrações relacionadas à não entrega das demonstrações financeiras referentes aos exercícios sociais encerrados em 2013 e 2014 e dos formulários de informações trimestrais – ITR referentes ao primeiro, segundo e terceiro trimestres de 2014 e ao primeiro trimestre de 2015.

É como voto.

Rio de Janeiro, 28 de novembro de 2017.

Gustavo Machado Gonzalez
DIRETOR-RELATOR

¹ Artigo 1º. Consideram-se infrações de menor complexidade as seguintes hipóteses:

IV – o administrador de emissores de valores mobiliários, o representante legal do emissor estrangeiro e, quando for o caso, o liquidante, o administrador judicial, o gestor judicial, o interventor ou figura semelhante, deixar de observar os prazos de apresentação de informações periódicas e eventuais previstos na norma que dispõe sobre o registro de emissores de valores mobiliários admitidos à negociação em mercados regulamentados de valores mobiliários, ressalvadas as hipóteses de comunicação sobre ato ou fato relevante, na forma estabelecida em norma específica.

² Artigo 38-A. Submete-se ao rito simplificado o processo administrativo sancionador relativo às infrações previstas no Anexo 38-A desta Deliberação, as quais, em razão do seu nível de complexidade, não exigem dilação probatória ordinária.

³ Art. 38-D. O Relator poderá, a seu critério, adotar o relatório de que trata o art. 38-B.

⁴ Foram enviados os seguintes ofícios aos acusados: (i) OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-4/Nº 257/15, em 25 de outubro de 2015; (ii) OFÍCIO/CVM/SEP/GEA-4/Nº 283/15, em 03 de dezembro de 2015; e (iii) Ofício nº 312/2016/CVM/SEP/GEA-4, em 08 de setembro de 2016.

⁵ Acórdão CRSFN nº 286/2017.

⁶ Aplica-se por analogia o artigo 63 do Código Penal: “Verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior”.

⁷ Nesse sentido: Tese de Repercussão Geral nº 129 do STF (Acórdão Paradigma nº RE 591.054/SC) “A existência de inquéritos policiais ou de ações penais sem trânsito em julgado não pode ser considerada como maus antecedentes para fins de dosimetria da pena”; Súmula nº 444 do STJ “É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base. HC n. 274.280/SP, STJ. 6ª Turma, Min. Ericson Marinho (Desembargador convocado do TJ/SP), DJe 19.02.2015) e AgRg no AREsp 363018 / SP, STJ. 5ª Turma, Min. Moura Ribeiro, DJe 21.02.2014.